

**CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA COMERCIO TOTAL SERAGLA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. FRANCISCO JAVIER REYNAGA OROPEZA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA EMPRESA", Y POR OTRO LADO LA EMPRESA DENOMINADA GRUPO ETOSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR FRANCISCO JOSE AHUMADA DIAZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CLIENTE", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:**

### **DECLARACIONES:**

**A. Declara "LA EMPRESA", a través de su representante legal:**

- 1) Ser una persona moral, constituida bajo la legislación mexicana de conformidad con las leyes correspondientes de los Estados Unidos Mexicanos, así como consta en la Escritura Pública número 11,413 (once mil cuatrocientos trece), de fecha del 19 de febrero del 2018, la cual fue otorgada ante la fe del Licenciado Javier Alejandro Macias Preciado, Notario Público Titular número 02 de El Salto, Jalisco.
- 2) Manifiesta el C. **FRANCISCO JAVIER REYNAGA OROPEZA** que sus facultades no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas, tal y como lo hace constar con la Póliza número 1,302 (mil trescientos dos), otorgada con fecha del 24 de enero del 2024, ante la fe del Licenciado Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez, Corredor Público número 02 del Estado de Jalisco.
- 3) Que se encuentra inscrito debidamente en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave CTS180221CX4.
- 4) Que su domicilio se encuentra ubicado en la Avenida Américas piso 10, oficina 1, número 1254, Colonia Country Club, C.P 44610, Guadalajara, Jalisco.
- 5) Que cuenta con la capacidad, infraestructura y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
- 6) Que cuenta con personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la compraventa.

**B. Declara "EL CLIENTE", a través de su representante legal:**

- 1) Ser una persona moral, constituida bajo la legislación mexicana de conformidad con las leyes correspondientes a los Estados Unidos Mexicanos, así como consta en la Escritura Pública número 6,886 (seis mil ochocientos ochenta y seis), de fecha del 08 de diciembre del 2014, la cual fue otorgada ante la fe del Licenciado Luis Cornejo Gómez, Titular de la Notaria número 105 de Guadalajara, Jalisco.
- 2) Manifiesta su representante legal que cuenta con las facultades jurídicas necesarias y suficientes para llevar a cabo este acto jurídico, y que estas no le han sido removidas, modificadas o eliminadas de forma alguno a la fecha de la firma de este contrato.
- 3) Se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave GET141209BD5.
- 4) Su domicilio se encuentra ubicado en la calle Industria Metalúrgica, número exterior 122, en la Colonia Industrial Zapopan Norte, C.P 45130.
- 5) Que requiere de los bienes que "LA EMPRESA" ofrece, por contar con lo necesario para la realización del objeto de la presente relación jurídica.

**CLAU S U L A S:**

**PRIMERA. – OBJETO DEL CONTRATO.**

"LA EMPRESA" vende y transfiere a favor de "EL CLIENTE" los bienes muebles descritos a continuación, los cuales son de su propiedad y están libres de vicios ocultos o de cualquier otro tipo de afectación:

- **PLASTICOS TERMOPLASTICOS.**

**SEGUNDA. – PRECIO Y FORMA DE PAGO.**

El precio total de la compraventa será el pactado por ambas partes y que estará estipulado en las facturas correspondientes.

**TERCERA. – VIGENCIA.**

El presente contrato tendrá vigencia de **01 AÑO** a partir de la fecha en que sea firmado.

**CUARTA. – RESERVA DE DOMINIO.**

**“LA EMPRESA”** se reserva la propiedad de los bienes vendidos hasta que **“EL CLIENTE”** haya pagado la totalidad del precio pactado. Una vez realizado el pago total, la propiedad de los bienes pasará a **“EL CLIENTE”** de manera definitiva.

**QUINTA. – LUGAR Y FECHA DE ENTREGA.**

Los bienes serán entregados en el domicilio de **“EL CLIENTE”** a más tardar a 10 días hábiles posteriores al pago. Los gastos de transporte y logística para la entrega de los bienes serán cubiertos de acuerdo a lo pactado entre ambas partes.

**SEXTA. – CONDICIONES DE LOS BIENES.**

**“EL CLIENTE”** acepta que ha revisado los bienes objeto de la compraventa y los recibe en el estado en el que se encuentran, reconociendo que están en buenas condiciones, salvo defectos visibles que se hayan acordado entre ambas partes.

**SEPTIMA. – RIESGO.**

El riesgo sobre los bienes será transferido a **“EL CLIENTE”** en el momento de la entrega física de los bienes en el lugar y fecha pactados, independientemente de si el pago total ha sido realizado o no. A partir de ese momento **“EL CLIENTE”** será el responsable de cualquier daño, pérdida o deterioro que sufran los bienes.

**OCTAVA. – OBLIGACIONES DE “LA EMPRESA”.**

**“LA EMPRESA”** se obliga a :

1. Entregar los bienes en las condiciones estipuladas.
2. Proveer toda la documentación necesaria para la transmisión de la propiedad de los bienes.



3. Responder por cualquier reclamo que surja por vicios ocultos, siempre que el defecto no sea atribuible al uso o mal manejo de los bienes por parte de **"EL CLIENTE"**.

#### **NOVENA. – OBLIGACIONES DE "EL CLIENTE".**

**"EL CLIENTE"** se obliga a:

1. Pagar el precio acordado en los plazos establecidos.
2. Recibir los bienes en la fecha y lugar acordados.
3. Notificar a **"LA EMPRESA"** sobre cualquier inconformidad con los bienes dentro de los **07 días** posteriores a la entrega.

#### **DECIMA. – GARANTIA.**

**"LA EMPRESA"** otorga una garantía de 15 días sobre los bienes, cubriendo defectos de fabricación o cualquier otro vicio no atribuible al mal uso por parte de **"EL CLIENTE"**.

#### **DECIMA PRIMERA. – INCUMPLIMIENTO Y PENALIZACIONES.**

En caso de incumplimiento por parte de **"EL CLIENTE"** en el pago de alguna de las cantidades estipuladas, **"LA EMPRESA"** podrá optar por la rescisión del contrato y exigir el pago de daños y perjuicios. El incumplimiento de las obligaciones del contrato dará lugar a una penalización del 50% del monto total de la compraventa.

#### **DECIMA SEGUNDA. – JURISDICCION Y LEGISLACION APLICABLE.**

El presente contrato se rige por las leyes aplicables del Estado de Jalisco. Para cualquier controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.



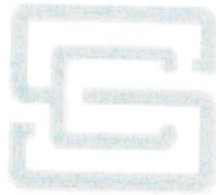
En señal de conformidad, las partes firman el presente contrato en Guadalajara, Jalisco, a los 09 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2024 en dos ejemplares originales, quedando un ejemplar en poder de cada parte.

**"EL CLIENTE"**

**FRANCISCO JOSE AHUMADA DIAZ**  
En Representación de  
**GRUPO ETOSA, S.A. DE C.V.**

**"LA EMPRESA"**

**FRANCISCO JAVIER REYNAGA OROPEZA**  
En Representación de  
**COMERCIO TOTAL SERAGLA S.A. DE C.V.**



**SERAGLA**

COMERCIO TOTAL

